

0000500-06.2021.8.26.0269

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2211110/2020 - Delegacia de Polícia de Sarapuí, 275/2020 - Delegacia de Polícia de Sarapuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR FABRICIO APARECIDO RODRIGUES GARCIA CAMARGO

Vítima:

José Marinho Filho

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 14:30h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411, Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0000500-06.2021.8.26.0269

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2211110/2020 - Delegacia de Polícia de Sarapuí, 275/2020 - Delegacia de Polícia de Sarapuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR FABRICIO APARECIDO RODRIGUES GARCIA CAMARGO

Vítima:

José Marinho Filho

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a

presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado IGOR FABRICIO APARECIDO RODRIGUES GARCIA CAMARGO acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Mariela Moni Marins Tozetto, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi colhido o depoimento 01 (uma) testemunha de acusação, arrolada em comum com a defesa do réu, havendo desistência devidamente homologada em relação às demais. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: ALÍPIO TAVARES FILHO e IGOR FABRICIO APARECIDO RODRIGUES GARCIA CAMARGO foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Isto porque, conforme consta da denúncia (fls. 43/46), o dia 06 de agosto de 2020, no período noturno, na Rua João Batista Pires, nº 1.000, Bairro do Rodeio, cidade de Sarapuí, integrante desta comarca, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, subtraíram, para proveito de ambos, mediante violência física, R\$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, pertencentes à vítima José Marinho Filho. Recebida a denúncia, o processo foi desmembrado e o réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação. Durante a instrução processual, que ocorreu de modo virtual em razão da pandemia do COVID-19, foi ouvida uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução. É o relato necessário. Este é o relatório. A ação penal deve ser julgada improcedente, pois a prova produzida no decorrer da instrução criminal é insuficiente e precária para demonstrar a prática do ilícito penal. A materialidade da infração penal está demonstrada. Todavia, a mesma afirmação não pode ser feita no tocante a autoria, pois as provas não são suficientes para imputar ao réu a prática da infração penal. Com efeito, para a imposição de sentença condenatória é mister que a prova produzida seja uníssona e contundente para demonstrar o ilícito penal e sua autoria, circunstância esta que não se faz presentes nos autos. O réu, sob o crivo do contraditório, negou o cometimento do delito em questão. A vítima não compareceu. Por sua vez, a prova oral é inconclusiva e não traz elementos probatórios aptos à demonstração da autoria. Denota-se, portanto, que a prova não é suficiente para atribuir a autoria do ilícito penal ao réu. Posto isto, ante a fragilidade do conjunto probatório, requer esta Promotoria de Justiça seja a presente ação penal julgada IMPROCEDENTE, absolvendo-se o réu com respaldo no artigo 386, inciso VII, do Código. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz, o Acusado responde perante este juízo pela suposta prática de roubo. Após a regular tramitação do feito, foi colhido o depoimento da vítima, da vítima, de uma testemunha e do policial civil. Ao final, o réu foi interrogado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. O Acusado deve ser absolvido por insuficiência de provas em relação ao delito que a denúncia o imputa. Com efeito, a única testemunha ouvida, Sra. Samantha, narrou que prestou socorro à vítima, que relatou que duas pessoas encapuzadas fizeram um roubo em sua residência. Narrou a vítima não indicou nenhum nome ou característica. As demais testemunhas e a vítima não compareceram. Ao ser ouvido, o réu negou peremptoriamente o crime. Diante do painel probatório, é certo que as investigações não avançaram e não há nada concreto que ligue Igor aos fatos ora analisados, registrando que o corréu Alípio já foi, inclusive, absolvido. O conjunto probatório produzido, pois, revela-se extremamente frágil para amparar eventual condenação por furto, pois pautado única e exclusivamente em especulações. Portanto, dada a

insuficiência do material probatório colhido nos autos, incapaz, portanto, de comprovar efetivamente a autoria do delito e, pautado no princípio basilar do in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido, nos moldes do art. 386, V ou VII do CPP. DOSIMETRIA DA PENA. Caso ultrapassadas a teses anterior, devem ser observadas as seguintes condições na individualização judicial da pena do Acusado. Na primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição aplicáveis. DO REGIME INICIAL. Na remota hipótese de condenação, certamente haverá a imposição de pena inferior a 04 (quatro) anos ao acusado, de maneira que terá direito ao regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal. Destaca-se que a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso exige motivação idônea, não bastando a mera alegação da gravidade abstrata do delito, nos termos dos enunciados de Súmula 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal, e 440, do E. Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, requer a Defesa a fixação do regime inicial aberto. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: O Acusado respondeu a este processo em liberdade, não se verificando no decurso deste nenhum incidente capaz de colocar em risco os valores protegidos pela lei e que, caso violados, permitem a decretação da prisão preventiva. Portanto, imprescindível que se reconheça ao réu o direito de recorrer em liberdade. ISENÇÃO DE CUSTAS. Requer, por fim, a concessão de gratuidade judiciária ao Acusado, isentando-o do pagamento de custas processuais. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: IGOR FABRÍCIO APARECIDO RODRIGUES GARCIA CAMARGO e ALÍPIO TAVARES FILHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157 parág. 2º inciso II do Código Penal, porque teriam, em 06 de agosto de 2020, na Rua João Batista Pires n. 1000, bairro Rodeio, Sarapuí, nesta comarca, subtraído, mediante violência o valor em dinheiro citado na peça, pertencente à vítima JMF. O feito foi regularmente processado, encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de roubo com causa de aumento decorrente do concurso de agentes. O réu Alípio foi absolvido. Este feito segue em relação ao réu IGOR. O policial confirmou o registro da ocorrência e que a vítima teria dito que na época teria conhecido os réus; que em diligência na casa dos réus nada foi encontrado. A testemunha ouvida nada esclareceu. Pois bem, finalizada a instrução não foram produzidas nestes autos, provas suficientes a demonstrar de maneira estreme de dúvidas que o réu foi o responsável pela prática a ele imputada na denúncia. O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade do réu no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando em favor de Igor o benefício da dúvida. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia para ABSOLVER o réu IGOR FABRÍCIO APARECIDO RODRIGUES GARCIA CAMARGO, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal. Sem custas ante a absolvição. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providenciem-se as anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. O réu declara estar residindo na rua Ilário Araujo, 393, Centro, Sarapuí-SP. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA